长三角区域体育健身行业会员服务合同示范文本

（2023 版）

制定部门：上海市体育局　　上海市市场监督管理局

江苏省体育局　　江苏省市场监督管理局

浙江省体育局　　浙江省市场监督管理局

安徽省体育局　　安徽省市场监督管理局

使 用 说 明

一、本合同为示范文本，供长三角区域（上海市、江苏省、浙江省、安徽省）从事体育健身服务的经营者与消费者签订体育健身服务合同时参照使用。

二、本合同适用于体育健身服务经营者向消费者提供的会籍类健身服务，不包含私教等课程类健身服务，请双方在**签署前仔细阅读本说明**。

三、本合同所称体育健身服务经营者是指依法成立的，开展健身休闲经营活动的企事业单位或个体工商户等主体。

四、本合同中需消费者重点关注的内容已用**加粗字体**表示，请消费者签订合同时务必认真阅读相应内容。

五、**合同中的画横线处为待填写**，当事人**应当**填写完整，不填写的**应当**用“/”划去。**“□”为待选框，**当事人**应当**以打勾方式选定。**“退费方案4”等注有上标的条款内容，**由当事人在补充协议中约定。**“[ ]”中内容由经营者预先确定，**并在合同中对内容字体加粗打印。

六、双方当事人可以通过书面形式的补充协议对本合同内容进行变更或补充。**若经营者单方面变更或补充格式条款，不得以合同示范文本名义对外使用。**

七、本合同相关条款与经营者所在地的政策法规冲突的，按照属地政策法规执行；遇法律法规、服务标准等调整的，按调整后的法律法规、服务标准等执行。

八、当事人对合同条款发生争议时，应按照有关法律法规规定对条款进行解释。合同示范文本制定单位不负责对当事人订立的合同内容进行解释。

九、本合同示范文本由上海市体育局、上海市市场监督管理局、江苏省体育局、江苏省市场监督管理局、浙江省体育局、浙江省市场监督管理局、安徽省体育局、安徽省市场监督管理局联合制定。

甲方：

品牌名称：_____门店简称:_____

经 营 者：_____

统一社会信用代码：_____

门店地址：_____

门店电话：_____

经 办 人：_____

经办人电话：_____

乙方：

会员姓名：_____

性　　别：_____

证件类型：_____

证件号码：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规规定，体育健身服务经营者（以下简称甲方）、消费者（指本合同会员姓名一栏的会员，以下简称乙方）双方在自愿、平等的基础上，就甲方向乙方提供会员健身服务，乙方接受会员服务达成如下约定。

第一条　会员服务内容

会员服务		会员购买服务内容	参考-会员购买服务内容
会员卡情况	会员类型		新购□　续会□　升级□
	使用对象		成人卡□　儿童卡□
	购买级别		普通卡□　VIP卡□　其他卡□（　　）
	使用项目		游泳□　免费团操课□　淋浴□　力量区域□　无氧区域□　毛巾□ 拖鞋□　临时更衣柜□　其他□（　　）
	会员卡种*		次卡□　月卡□　季卡□ 半年卡□　一年卡□　两年卡□　五年卡□　其他□（　　）
	使用时段		全时段卡□　　非高峰卡□（使用时间段　　） 周末全时段卡□　周末时段卡□（使用时间段　　）
	会籍时长		_____年___月___日至_____年___月___日
	会籍赠送*		甲方赠送会籍_____月，赠月后的会员卡会籍时长：_____年___月___日至_____年___月___日
	开卡方式		首次使用开卡□ 指定日期开卡□（消费者在指定日期前入场使用的，开卡时间以首次入场使用时间计算）
	打包产品		实　物：　　，折价　　元 健身券：　　，折价　　元 购物券：　　，折价　　元
	会员卡号		NO._____。
备注			

注：**1. “会员卡种”会员卡期限不得超过国家相关规定**

2. “会籍赠送”甲方赠送的会籍时长期限/次数不超过购买产品的25%，即一年卡最多送3个月会籍时间/12次最多赠送3次，两年卡最多送6个月会籍时间/24次最多赠送6次，以此类推

3. 经营者使用示范文本应完整体现表格内容，格式可自行调整

4. “会员购买服务内容”列由经营者结合经营特点，参照“参考-会员购买服务内容”列内容自主配置、命名

第二条　收费

甲方收款账户信息		开户银行：[　　]　　银行账号：[　　]
		支付宝账户：[　　]　　微信账户：[　　]
		其他方式：[　　]_____。
收费	合同金额	合同金额：人民币　　元（大写　　元）
	支付日期	支付日期：_____年 _____月_____日。
	支付方式	现金□　银行卡□　支付宝□　微信□　其他支付方式□（　　）

注：经营者使用示范文本应完整体现表格内容，格式可自行调整

第三条　甲方的权利义务

（一）甲方应按约定向乙方提供服务。

（二）甲方收取乙方购卡费用后应及时向乙方开具相应金额的发票。

（三）甲方应如实记录乙方会员卡使用情况，提供乙方本人会员卡数据查询。

（四）甲方应配备必要的工作人员，工作人员应具备符合国家和本地相关规定的从业资质证书。

（五）甲方提供的健身设施设备及配套设施应符合国家和本地相关技术标准。甲方对健身器械、设施设备负有保养、维护责任，并确保健身器械、设施设备能够安全、正常使用。

（六）甲方应在醒目位置公示规章制度和运动风险提示等信息，如甲方关于场馆营业时间、设施设备使用须知、会员安全须知、工作人员公示等。甲方有权制止乙方违反相关规定的行为，劝阻无效的情况下，甲方有权请乙方离场。

（七）甲方可以在国家法定假期期间适当调整营业时间及项目，甲方应提前通过官方应用程序、微信公众号、短信、门店告示等各种方式向乙方公示调整信息。

（八）乙方的个人信息、健康状况受法律保护。未经乙方同意，甲方不得收集、使用、加工、传输乙方的个人信息。对于经营过程中取得的乙方个人信息、健康状况，甲方应当承担保密责任，不得非法买卖、提供或者公开乙方的个人信息。

（九）甲方应在健身场馆内配备救护救生设备及掌握救护技能（如持有红十字会证书等）的人员。

（十）本合同涉及手写部分应确保合同两联一致，甲方有配合乙方对涂改部分两联进行加盖公章的义务。

第四条　乙方的权利义务

（一）乙方可以按照本合同约定要求甲方提供体育健身服务。

（二）向甲方查询本人会员卡消费记录。

（三）乙方不熟悉甲方的健身设施的，可向甲方现场工作人员寻求帮助。

（四）乙方健身期间如遇身体不适，应立即停止健身运动，同时可向甲方寻求帮助。

（五）乙方应完整提供证件、体检证明及相关资料，并如实告知身体健康状况，承诺所提供信息真实有效，如有变化应及时告知甲方，不得隐瞒有关传染疾病的相关病情和异常信息。

（六）甲方提供的更衣柜系流动使用，供乙方临时放置更换衣物，乙方使用完毕离场前应将柜内个人物品清空，并归还钥匙。当日营业结束后甲方将自行清理更衣柜。因甲方原因导致乙方正常存放的财物丢失或损坏的，甲方需承担赔偿责任。

（七）本合同涉及手写部分应确保合同两联一致，乙方有权要求甲方对涂改部分两联加盖公章。

（八）乙方应按本合同约定使用会员卡，未经甲方同意，乙方不得私自带领非会员进入甲方场所。

（九）乙方应遵守甲方公示的规章制度，仔细阅读运动风险提示等信息。

第五条　会员卡暂停、转卡、补卡

（一）暂停

在会员卡会籍时长内，乙方有权办理暂停手续，但须遵循以下规定:

1. 暂停方式为按月暂停，乙方应提前办理暂停手续。

2. 暂停手续费:

免费：□每年免费暂停____月，超出免费暂停时间的按人民币 元/月收取;

收费：□人民币_____元/月

若在暂停期间本合同解除的，未履行部分暂停期的手续费应当予以返还。

3. 乙方特殊免费暂停

乙方因**怀孕等情况在一定期限内不适合进行体育健身的[1]可免费办理暂停**，免费暂停期可享受连续不多于12个月。乙方或乙方委托代理人需持乙方由医院[2]出具的医嘱等证明提前至甲方办理。

4. 乙方在暂停期内不得进入甲方场所使用设施及接受服务，否则视为暂停期限届满，甲方开始继续计算乙方的会员服务时间。乙方

暂停期限届满之日，甲方开始继续计算乙方的会员服务时间，乙方无需□　需要□　办理恢复启动手续。

（二）转卡

乙方开卡使用后，在会员卡会籍时长内，向甲方支付［合同金额/余额］%（≤15%）或者甲方固定收取人民币［　　］（≤合同金额/余额 15%）元的转卡手续费后，乙方可以向未持有甲方有效会员卡的消费者转让本合同权利义务（即转卡），甲方应当同意。

（三）补卡

乙方会员卡遗失需凭乙方的有效证件至本合同签约地门店进行会员卡补卡申请，补卡费用:

免费：□每年免费____次补卡;

收费：□人民币_____元/张。

第六条　退费

（一）冷静期：乙方自签署本合同的次日起，有 7 天冷静期。冷静期期间，在未开卡使用会员服务的情况下乙方可以要求单方面解除本合同。甲方在与乙方确认完毕 ◉书面 ◉电子 ◉其他双方认可方式（请注明：　　）的退费申请后，于[　]（≤30）个工作日内无息全额退款。乙方应将发票、合同、会员卡返还甲方，因乙方购买会员服务甲方已经交付乙方的打包产品，乙方应在不影响再次销售或者赠送的状态下返还，或折价补偿。

（二）退费期限：除冷静期退费外的其他退费情形中，乙方递

交书面退费申请，甲方审核并与乙方就退款金额达成一致，双方签署⭘书面 ⭘电子 ⭘其他双方认可方式（请注明：　　）的退费协议后[　]（≤30）个工作日内，甲方应将相应款项退还给乙方。

（三）退费方式：按乙方缴费原路径退回。

（四）在办理退费时，对于已向银行等（第三方）支付的合理手续费用等，由甲方出示相关证明材料后，经协商，由 甲方□ 乙方□ 承担。

第七条　违约责任

（一）未经乙方同意，甲方未按照本合同第一条约定内容提供会员服务的，乙方有权要求单方面解除合同，根据乙方会员卡的实际使用情况，要求甲方按照余额计算公式退还乙方所对应的预付费余额，不向乙方收取任何费用或扣留任何款项。

（二）甲方终止营业的，应提前三十日告知乙方，乙方有权要求单方面解除合同，并根据会员卡的实际使用情况，要求甲方按照余额计算公式退还乙方所对应的预付费余额。因本合同履行而已经交付乙方的打包产品，乙方无须返还。

（三）甲方搬迁，应提前三十日告知乙方相关变更信息及补偿方案[3]。因甲乙双方未就补偿方案达成一致或甲方未履行补偿方案的，乙方有权要求单方面解除合同，并根据会员卡实际使用情况，要求甲方按照余额计算公式退还乙方所对应的预付费余额。因本合同履行而已经交付乙方的打包产品，乙方无须返还。

（四）有下列情形之一的，甲方未公示或者未履行补偿方案，乙方有权要求单方面解除合同，并根据会员卡实际使用情况，要求甲方按照余额计算公式退还乙方所对应的预付费余额。因本合同履行而已经交付乙方的打包产品，乙方无须返还。

1. 甲方因装修暂停营业，应提前三十日告知乙方相关变更信息及补偿方案。

2. 甲方因传染病疫情、市政停水停电、交通管制、消防检查、设备故障、赛事活动等突发状况造成的临时性停业或停止开放部分项目、设施，应及时公示相关信息，临时性停业超过 **1** 天的按实际临时停业时间对会籍时长进行相应顺延。

（五）乙方开卡使用后，在会员卡会籍时长内，由于乙方个人原因申请解除本合同的，乙方应承担违约责任。甲方应当同意乙方的退卡申请，并根据甲乙双方协商解决的退费方案[4]，退还乙方所对应的预付费余额。

第八条　合同解除

（一）有下列情形之一的，甲方有权终止会员服务，甲方根据乙方会员卡的实际使用情况，按照余额计算公式，退还乙方所对应的预付费余额。若造成甲方经济损失的，甲方有权要求乙方进行相应赔偿。

1. 乙方违反甲乙双方约定的规章制度，经甲方累计 3 次劝阻拒不改正的。

2. 乙方未经甲方允许，进行以盈利为目的的商业活动或个人活动妨碍甲方正常经营，经甲方劝阻拒不改正的。

3. 乙方不当行为严重扰乱健身场所秩序，造成甲方经济损失或者危害他人人身、财产安全、损害他人合法权益的。

（二）乙方因病（重大疾病）、因伤残等[5]在会员卡有效会籍时长内都不适合继续进行体育健身，可以申请解除本合同的，需提供医院医嘱证明或伤残鉴定报告。甲方根据乙方会员卡的实际使用情况，按照余额计算公式，退还乙方所对应的预付费余额，不再向乙方收取其他费用或扣留任何款项。

（三）因战争、自然灾害、传染性疾病等不可抗力致使本合同无法继续履行的，双方互不承担违约责任，受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，双方根据乙方会员卡的实际使用情况，按照余额计算公式，退还乙方所对应的预付费余额，不再向乙方收取其他费用或扣留任何款项；能够通过变更履行期限、履行方式等继续履行的，由甲乙双方另行协商解决。

第九条　争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成的，双方一致同意选择以下解决方式（单选）：

☐依法向_____仲裁委员会申请仲裁。

☐依法向_____人民法院提起诉讼。

第十条　用语定义

1. **会员卡：**经营者向购买会员健身服务的消费者提供的会员身份识别卡（实物或虚拟）。

2. **开卡：**消费者签订会员服务合同时约定会员卡首次启用时间的行为。

3. **暂停：**在会员服务合同履行期间，因为消费者的原因导致的健身服务暂停。暂停服务期间消费者停止享受经营者提供的服务，暂停届满即恢复原有服务。

4. **转卡：**消费者无法继续履行会员服务合同，将自己的权益转让他人的行为。

5. **退卡：**在原约定有效期内，消费者和经营者终止会员服务合同，消费者按照合同约定要求经营者退还预付费余额的行为。

6. **余额：**经营者按消费者购买的会员卡卡种对应的会籍时长或次数，计算实际余额，余额计算公式如下：

$$\text{余额} = \text{合同金额} - \frac{\text{合同金额}}{\text{合同会员卡会籍时长天数或次数}} \times \text{已使用天数或次数}$$

注：赠送的会籍不包含在合同会籍时长或次数内

第十一条　补充协议

本合同有未尽事宜的，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十二条　合同生效、份数

本合同双方签名、盖章或者按指印之日起生效。本合同一式___份，甲乙双方各执___份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

本页为签署页。请乙方仔细阅读本合同内容及甲方提供的其他书面材料，确认无误后签署。

甲方：

公章/合同专用章：_____

经办人：_____

日期：_____年____月____日

乙方：

会员姓名：_____

日期：_____年____月____日